

1502835-59.2022.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CARLOS LIMA DE CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

CARLOS LIMA DE CARVALHO foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 155, § 1º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, porque, no dia 14 de agosto de 2022, por volta de 04h46, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
1ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502835-59.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502835-59.2022.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CARLOS LIMA DE CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

CARLOS LIMA DE CARVALHO foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no artigo 155, § 1º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, porque, no dia 14 de agosto de 2022, por volta de 04h46, na Avenida Ministro Marcos Freire, nº 1500, no bairro Jardim Gloria, nesta Comarca, tentou subtrair, para si, durante o repouso noturno, fiação pertencente à Prefeitura Municipal de Praia Grande, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia (fls. 55/56), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 77/78), sendo ratificado o recebimento da denúncia.

Durante a instrução foi realizado o interrogatório (fls. 161).

Em alegações finais (fls. 105/106 e 114/137), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa o reconhecimento da desistência voluntária ou, subsidiariamente, a absolvição ante a aplicação do princípio da insignificância, bem como o afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas nos autos.

Em interrogatório judicial, o réu confessou a prática delitiva, alegando que, no dia dos fatos, realmente tentou subtrair a fiação do local, entretanto, por questões pessoais, acabou por não concretizar o furto. Declarou que foi flagrado pelo sistema de monitoramento da GCM, sendo abordado cerca de 200m (duzentos metros) do local dos fatos, retornando com os Guardas para indicar o ponto onde havia tentado retirar a fiação.

Estas, pois, as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, patente a responsabilidade criminal do acusado, eis que as provas produzidas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira categórica a forma de execução da empreitada delitiva, tendo o réu sido detido logo após a tentativa de subtração e confessado judicialmente o crime, não havendo que se falar, portanto, em absolvição.

No mais, não há que se falar em desistência voluntária, eis que inexistem quaisquer elementos nos autos que comprovem a tese defensiva no sentido de que o réu deixou de prosseguir na subtração por vontade própria, mas, ao contrário, os relatos dos GCM em sede inquisitorial informam que o acusado evadiu-se ao avistar a guarnição, ou seja, não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, sendo desnecessárias, portanto, maiores aventuras hermenêuticas para o deslinde da questão.

Por sua vez, incabível a aplicação do princípio da insignificância ao caso sub iudice, eis que "para a aplicação do princípio da insignificância deve se observar o desvalor da conduta e não o valor em si do bem subtraído" (TJ-SP - 4ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0000237-67.2014.8.26.0576, Rel.: Edison Brandão, j. 10/11/2015).

No mais, a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) deve ser afastada, visto que o delito foi praticado em via pública; portanto, "a agravante especial de furto noturno só pode ser reconhecida quando a ação ocorre em casa habitada, cujos moradores estejam repousado" (RJDTCRIM 6/97), eis que "a objetividade jurídica do aumento de pena previsto presume descanso da vítima com o consequente arrefecimento de vigilância sobre os bens" (RJDTCRIM 24/219; RJDTCRIM 14/81; RJDTCRIM 25/191; RJDTCRIM 25/207).

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito; seus maus antecedentes não geradores de reinidência (fls. 29); e demais circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 30), compensando-a, no entanto, com a circunstância atenuante da confissão, pois "a confissão do acusado, ainda que parcial, condicionada ou posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, desde que utilizada como fundamento para a condenação" (STJ-5ª Turma, HC nº 365.448/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 23/09/16. No mesmo sentido: STJ-5ª Turma, HC nº 208.590/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 19/10/2015; STJ-6ª Turma, AgRg no REsp nº 141.2043/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/3/2015).

Ante o iter criminis percorrido, a causa de diminuição da tentativa deverá ser aplicada em seu grau máximo 2/3 (dois terços), eis que o réu sequer conseguiu apossar-se da res furtiva, a resultar, pois, em uma reprimenda final de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e multa no valor de 04 (quatro) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Tratando-se de sentenciado reincidente, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j.07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j.07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu CARLOS LIMA DE CARVALHO, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, a cumprir pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar multa no valor de 04 (quatro) dias-multa, cada dia-multa no seu mínimo legal.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Livro do Rol dos Culpados.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à devolução, destruição e/ou doação.

Custas processuais na forma da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA